

1500248-38.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... localizar um suspeito de exercer o tráfico de drogas na região, de prenome "Erick", o qual também teria cometido um crime de roubo a um policial militar, ocasião em que o avistaram na companhia do denunciado.

Ao perceberem a chegada dos policiais, estes tentaram fugir, mas DANIEL acabou sendo detido. Indagado, o denunciado prontamente confessou a sua participação, juntamente com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500248-38.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-38.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2027111/2020 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 9753413 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS,

12/20/222 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2027111 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 12/20/222 -

DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado a fls. 14, porque, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 13h00min, na Rua Ananias Ferreira De Oliveira, nº 132, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, possuía e detinha arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola, marca Taurus, número de série SCY83618, calibre 40, pertencente ao policial militar Guilherme de Oliveira, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos, visando localizar um suspeito de exercer o tráfico de drogas na região, de prenome "Erick", o qual também teria cometido um crime de roubo a um policial militar, ocasião em que o avistaram na companhia do denunciado.

Ao perceberem a chegada dos policiais, estes tentaram fugir, mas DANIEL acabou sendo detido. Indagado, o denunciado prontamente confessou a sua participação, juntamente com "Erick", no roubo contra um policial militar, indicando que a arma de fogo subtraída estaria guardada na sua residência.

Nesse contexto, os policiais rumaram para o logradouro indicado, onde, após ter a entrada franqueada no imóvel por DANIEL, encontraram a pistola apreendida nestes autos, de uso exclusivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, escondida dentro de um cômodo que se acessava pelo quarto.

Denúncia recebida às fls.67.

Citado pessoalmente (fls. 85), o acusado apresentou defesa escrita (fls. 90).

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 96-97.

Em audiência de instrução o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas (fls. 148/151).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se o acusado nos termos da denúncia (fls. 148/151).

A Defesa por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Caso condenado, apresentou teses subsidiárias (fls. 148/151).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação improcede.

A arma apreendida em poder do acusado foi evolvida à vítima (fls. 28) sem sequer ser periciada, de modo que não resta comprovada a materialidade delitiva.

Se não bastasse, o acusado foi condenado por roubo qualificado pela utilização da referida arma, conforme sentença exarada pela 04ª Vara Criminal local (fls. 161/172).

Desta forma, a imputação ao acusado do delito de posse ilegal da mesma arma configura inegável bis in idem.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Guarulhos, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA